

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 22 rabiaa II 1446 – 25 octobre 2024

167^{me} année

N° 130

Sommaire

Décrets et arrêtés

Présidence du Gouvernement

Décret n° 2024-497 du 24 octobre 2024, fixant les modalités et les procédures particulières pour la réalisation des grands projets publics 2905

Ministère de la Défense Nationale

Décret n° 2024-498 du 24 octobre 2024, complétant le décret n° 2000-2352 du 17 octobre 2000, étendant les dispositions du décret n° 2000-1690 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps des infirmiers de la santé publique, au personnel civil para-médical du ministère de la défense nationale..... 2907

Octroi d'une dérogation pour exercer dans le secteur public 2908

Ministère de l'Intérieur

Arrêtés du ministre de l'intérieur du 23 septembre et 17 octobre 2024, portant délégation de signature 2908

Nomination d'un chef de département..... 2909

Ministère de la Santé

Décret n° 2024-500 du 24 octobre 2024, portant création de l'Établissement de la cité médicale les Aghlabides à Kairouan, et fixant son organisation administrative et financière ainsi que ses modes de fonctionnement 2909

Octroi d'une dérogation pour exercer dans le secteur public 2916

Nomination d'un directeur	2916
Nomination d'un secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	2916
Ministère de l'Economie et de la Planification	
Nomination du chef de cabinet	2916
Ministère des Affaires Sociales	
Décret n° 2024-503 du 24 octobre 2024, portant remise des pénalités de retard exigés au titre des régimes de sécurité sociale et du régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles	2916
Nomination du chef de cabinet	2918
Nomination d'un chargé de mission.....	2918
Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie	
Octroi de dérogations pour exercer dans le secteur public	2918
Ministère du Commerce et du Développement des Exportations	
Tableau d'emplois fonctionnels	2918
Ministère de l'Education	
Nomination de directeurs	2919
Nomination de sous-directeurs	2921
Nomination de chefs de services	2922
Cessation de fonctions.....	2923
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique	
Décret n° 2024-509 du 24 octobre 2024, modifiant le décret n° 2004-2663 du 29 novembre 2004, fixant la composition et la compétence de la commission des marchés créée auprès de chaque université.....	2924
Ministère des Transports	
Nomination du Président-directeur général de la société port d'Enfidha.....	2925
Nomination de directeurs généraux.....	2925
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat des affaires foncières du 11 octobre 2024, portant délégation de signature	2925
Nomination d'un directeur	2926
Ministère de la famille, de la femme, de l'enfance et des personnes âgées	
Arrêté de la ministre de la famille, de la femme, de l'enfance et des personnes âgées du 25 octobre 2024, portant délégation de signature	2926
Ministère des Affaires Culturelles	
Nomination de directeurs	2927
Cessation de fonctions.....	2927
Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle	
Cessation de fonctions du chef de cabinet	2927
Cessation de fonctions d'un chargé de mission	2927

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie	
Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie.....	2928

Décrets et arrêtés

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret n° 2024-497 du 24 octobre 2024, fixant les modalités et les procédures particulières pour la réalisation des grands projets publics.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété dont le dernier en date le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l'année 2023,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée dont le dernier en date la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l'investissement, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019,

Vu le décret-loi n° 2022-68 du 19 octobre 2022, édictant des dispositions spéciales pour l'amélioration de l'efficacité de la réalisation des projets publics et privés,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-336 du 25 mai 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-465 du 25 août 2024, portant nomination des membres du Gouvernement.

Après consultation du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Le présent décret a pour objet de fixer des modalités et procédures particulières relatives à la réalisation des grands projets publics à caractère stratégique et l'accélération de la réalisation des grands projets publics en difficulté.

Art. 2 - Au sens du présent décret, on entend par :

- **Les grands projets publics à caractère stratégique** : les projets réalisés par des organismes publics ou à leur profit, financés par eux ou à travers le budget de l'Etat, des dons, des prêts extérieurs ou intérieurs ou par financement commun. Ils comprennent tous les domaines notamment les projets d'infrastructures, des transports, de l'énergie et des mines, de la santé, des sports, de la culture, de l'agriculture et des ressources hydrauliques et des technologies de communication.

- **Les organismes publics** : l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics à caractère administratif, les établissements publics à caractère non administratif, les entreprises publiques et tout autre organisme au sens des dispositions de la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l'amélioration du climat de l'investissement.

- **Les grands projets publics en difficulté** : les projets qui rencontrent des difficultés au niveau de la programmation et de la préparation ou de la gouvernance, de la libération de l'emprise foncière, de l'accompagnement ou de l'exécution ou un déficit de financement en raison du coût élevé du projet d'une manière qui affecte directement la mise en œuvre des priorités nationales et les exigences de la croissance économique, sociale et technologique.

Art. 3 - Il est créé auprès de la Présidence du Gouvernement « la commission des grands projets », présidée par le Chef du Gouvernement. Elle est composée des membres suivants :

- Le ministre chargé des finances,
- Le ministre chargé du développement, de l'investissement et de la coopération internationale,
- Le ministre chargé des technologies de la communication,
- Le ministre chargé de l'équipement,
- Le ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
- Le ministre chargé de l'environnement,
- Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie.

Le secrétariat permanent de la commission est assuré par les services compétents du secrétariat général du Gouvernement qui se charge de programmer les réunions et de fixer l'ordre du jour en coordination avec le président de la commission. Le secrétariat est chargé également de vérifier la régularité des procédures relatives à la conclusion des contrats de projets et leur conformité à la réglementation qui leur est applicable.

Le président de la commission convoque obligatoirement le ministre concerné par le dossier présenté pour assister aux réunions de la commission.

Le président de la commission peut convoquer toute personne dont la participation est jugée utile.

Art 4. La commission des grands projets est chargée:

- D'approuver le caractère de grands projets régis par les dispositions du présent décret après proposition du ministre sectoriel intéressé.

- D'émettre un avis sur les propositions d'octroi des marchés relatifs à l'exécution des grands projets et ses avenants en tenant compte des dispositions de l'article 5 du décret-loi n° 2022-68 du 19 octobre 2022 susvisé.

L'avis de la commission s'impose à toutes les parties.

- De suivre l'exécution en tenant le tableau de bord des projets qu'elle a examinés selon des indicateurs, et de statuer sur les propositions liées aux difficultés rencontrées en vue d'accélérer leur réalisation et de surmonter les problèmes et les obstacles qui empêchent leur réalisation.

- D'examiner toutes les questions liées à la préparation, à la programmation, à l'exécution ou aux difficultés qui rencontrent les grands projets.

Les dispositions du présent décret s'étendent aux grands projets publics ayant fait l'objet d'une décision de résiliation, et ce, après présentation d'un rapport motivé du ministre sectoriel intéressé.

Art. 5 - Le ministre sectoriel intéressé établit un rapport, qui est présenté à la commission des grands projets comprenant un exposé sur les données essentielles du projet proposé à être inscrit parmi les grands projets publics à caractère stratégique et les grands projets publics en difficulté. Ces données consistent notamment en :

- le cadre du projet, ses caractéristiques et les besoins à satisfaire,
- le coût estimé du projet et le schéma de financement,

- l'alignement du projet avec les plans de développement et sa contribution à la mise en œuvre des priorités nationales et à la satisfaction aux exigences de la croissance économique, sociale et technologique.

- le calendrier de préparation et d'exécution du projet.

- la justification du choix des modes de conclusion des marchés relatifs au projet.

- l'exposition des obstacles et des difficultés et la proposition des solutions à même de les surmonter.

Art. 6 - Les marchés conclus pour la réalisation des grands projets publics sont soumis aux principes d'efficacité, d'efficacité, de concurrence, de transparence et d'égalité des chances.

Il peut être fait recours aux bureaux d'assistance technique tout au long du processus de préparation, de conclusion et d'exécution des grands projets publics.

Les marchés des grands projets publics à caractère stratégique et des grands projets publics en difficultés qui entrent dans le champ d'application du présent décret sont conclus sur proposition de l'organisme public intéressé selon l'un des modes suivants :

- La négociation directe avec un opérateur économique déterminé choisi en fonction de sa spécialité, et de sa capacité de réaliser les commandes dans les délais prescrits et avec la qualité et l'efficacité requises, de même pour les projets conclus dans le cadre de la coopération internationale bilatérale ou multilatérale, sauf disposition contraire des accords de coopération.

- La consultation : consultation des opérateurs économiques qui disposent des garanties professionnelles et financières pour la bonne exécution ou l'achèvement des projets concernés.

- La négociation directe précédé d'une présélection : le candidat avec qui sera négocié est choisi sur la base de critères objectifs notamment la solvabilité financière, les garanties professionnelles et les références à titre des projets similaires.

Des manuels de procédures sont adoptés, approuvés par arrêté du Chef du Gouvernement.

Les contrats sont dispensés de la nécessité d'adopter les procédures électroniques à travers le système d'achat public en ligne « Tuneps ». Ils sont également dispensés du contrôle préalable des commissions de contrôle des marchés publics.

Art. 7 - Il est créé auprès de l'organisme public une commission technique, ses membres sont nommés par décision prise par le chef de l'organisme concerné à cet effet et est chargée des missions suivantes :

- L'ouverture, l'évaluation des offres et la proposition de la conclusion des marchés conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret dans de délai déterminé par arrêté de l'organisme public concerné.

- La négociation sur le prix et les conditions contractuelles concernant les projets à conclure.

- La préparation des projets des contrats en coordination avec des bureaux compétents qui assurent les droits de l'acheteur public.

- La préparation des projets des avenants des marchés relatifs aux grands projets publics.

- La résiliation des contrats et la préparation les règlements définitifs des marchés relatifs aux grands projets publics.

- La préparation d'un rapport détaillé signé par les membres de la commission soumis au ministre sectoriel concerné, qui prépare un rapport spécial contenant l'avis de la commission technique et ses propositions et le soumettre à la commission des grands projets pour donner leur avis.

Art. 8 - Le ministre sectoriel concerné veille au bon suivi et à la direction des projets sous sa tutelle sur la base d'indicateurs et de tableaux de bord et soumet des rapports périodiques mensuels sur l'état d'avancement de l'exécution des projets au commission des grands projets.

Art. 9 - Les services de contrôle des dépenses publiques et les services des contrôleurs d'Etat, sont chargés selon les compétences dévolues à chacun d'eux, de vérifier l'exactitude de la facturation des dépenses et la disponibilité des crédits, après avoir pris connaissance de la décision de la commission des grands projets.

Le contrôleur des dépenses publiques vise la comptabilité des dépenses des projets sus mentionnés et les fiches de blocage des crédits et les propositions d'engagement, après avoir pris connaissance de l'avis de la commission des grands projets.

Art. 10 - Les projets en cours pour lesquels un appel à la concurrence a été annoncé ou des négociations ont débuté avant l'entrée en vigueur du présent décret sont traités conformément aux règlements en vigueur à la date de l'annonce.

Art. 11 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 24 octobre 2024.

*Le Président de la
République*

Kaïs Saïed

*Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement*

Kamel Maddouri

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Décret n° 2024-498 du 24 octobre 2024, complétant le décret n° 2000-2352 du 17 octobre 2000, étendant les dispositions du décret n° 2000-1690 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps des infirmiers de la santé publique, au personnel civil para-médical du ministère de la défense nationale.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou Complétée,

Vu le décret n° 2000-1690 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps des infirmiers de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2016-572 du 13 mai 2016,

Vu le décret n° 2000-2352 du 17 octobre 2000, étendant les dispositions du décret n° 2000-1890 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps des infirmiers de la santé publique, au personnel civil para-médical du ministère de la défense nationale,

Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-465 du 25 août 2024, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'avis du ministre de la santé,

Vu l'avis de la ministre des finances,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit:

Article premier - Est ajouté aux dispositions de l'article premier du décret n° 2000-2352 du 17 octobre 2000 susvisé, un deuxième paragraphe comme suit :

Article premier (deuxième paragraphe) - Pour l'application des dispositions du présent décret, le ministre de la défense nationale exerce vis-à-vis du personnel civil para-médical du ministère de la défense nationale à la date de publication du présent décret, les mêmes attributions dévolues au ministre de la santé par le décret n° 2000-1690 du 17 juillet 2000 susvisé.

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 24 octobre 2024.

<i>Pour Contreseing</i> <i>Le Chef du Gouvernement</i> Kamel Maddouri <i>Le ministre de la défense</i> <i>nationale</i> Khaled Shili	<i>Le Président de la</i> <i>République</i> Kaïs Saïed
---	---

Par décret n° 2024-499 du 24 octobre 2024.

Est accordée au colonel médecin Nabil Ayadi, assistant hospitalo-universitaire, une dérogation pour exercer dans le secteur public pour une deuxième année à compter du 1^{er} novembre 2024.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Arrêté du ministre de l'intérieur du 23 septembre 2024, portant délégation de signature.

Le ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée, ou complétée et notamment le décret n° 2023-13 du 11 décembre 2023 portant loi de finances pour l'année 2024,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-543 du 1^{er} avril 1991, portant organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2019-525 du 17 juin 2019,

Vu le décret n° 2024-336 du 25 mai 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu l'arrête du 20 août 2024, chargeant de Monsieur Iyadh Zaiem, administrateur en chef de l'intérieur, des fonctions de directeur d'indemnisation et des dépenses médicale, à la direction générale des affaires administratives et financières au ministère de l'intérieur,

Vu l'arrête du 16 août 2024, portant promotion de Monsieur Iyadh Zaiem, administrateur en chef de l'intérieur au grade d'administrateur général de l'intérieur à compter du 18 juillet 2024.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de l'article premier décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Iyadh Zaiem, administrateur général de l'intérieur chargé des fonctions de directeur d'indemnisation et des dépenses médicale, à la direction générale des affaires administratives et financières au ministère de l'intérieur, est habilité à signer par délégation du ministre de l'intérieur, tous les actes entrant dans le cadre des attributions de la direction susvisée, à l'exception des actes à caractère réglementaire .

Art. 2 - Monsieur Iyadh Zaiem est autorisé à subdéléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité, conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 22 août 2024 et sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 23 septembre 2024.

Le ministre de l'intérieur
Khaled Nouri

Arrêté du ministre de l'intérieur du 17 octobre 2024, portant délégation de signature.

Le ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des Etablissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour l'année 2022,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, portant autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-543 du 1^{er} avril 1991, portant organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 2019,

Vu le décret n° 2024-336 du 25 mai 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu l'arrêté du 26 août 2024, chargeant Monsieur Nabil Shili administrateur conseiller de l'intérieur, est chargé des fonctions de chef de service de la gestion des fonctionnaires et des ouvriers de l'administration centrale et régionale à la direction générale des affaires administratives et financières au ministère de l'intérieur.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Nabil Shili administrateur conseiller de l'intérieur, est chargé des fonctions de chef de service de la gestion des fonctionnaires et des ouvriers de l'administration centrale et régionale à la direction générale des affaires administratives et financières au ministère de l'intérieur, est habilité à signer par délégation du ministre de l'intérieur, tous les actes entrant dans le cadre des attributions de la service susvisée à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 26 août 2024 et sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 17 octobre 2024.

Le ministre de l'intérieur

Khaled Nouri

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 17 septembre 2024.

Madame Sarra Ben Rajab, assistant hospitalo-universitaire en médecine, est chargée des fonctions de chef de département d'anatomie et de cytologie des patients à l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa relevant du ministère de l'intérieur.

MINISTERE DE LA SANTE

Décret n° 2024-500 du 24 octobre 2024, portant création de l'Établissement de la cité médicale les Aghlabides à Kairouan, et fixant son organisation administrative et financière ainsi que ses modes de fonctionnement.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'État ou les collectivités locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,

Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 2001-50 du 3 mai 2001, relative aux entreprises des pôles technologiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date la loi n° 2010-24 du 17 mai 2010,

Vu la loi n° 2008-23 du premier avril 2008, relative au régime des concessions,

Vu le décret n° 87-529 du 1^{er} avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'État,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-510 du 13 avril 2016,

Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2007-2560 du 23 octobre 2007,

Vu le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au comité du contrôle d'Etat relevant de la Présidence du Gouvernement et fixant le statut particulier de ses membres,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,

Vu le décret Présidentiel n° 2022-303 du 29 mars 2022, fixant les principes relatifs au choix, à l'évaluation des performances des administrateurs représentant les participants publics et des administrateurs indépendants et à leur révocation,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement.

Vu le décret n° 2024-336 du 25 mai 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement.

Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant nomination du Chef du Gouvernement.

Vu le décret n° 2024-465 du 25 août 2024, portant nomination des membres du Gouvernement.

Après consultation du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Chapitre premier

La création et les attributions

Article premier - Il est créé un établissement public à caractère non administratif considéré comme entreprise publique, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière, dénommé « Etablissement de la cité médicale les Aghlabides à Kairouan », soumis aux dispositions de la loi n° 2001-50 du 3 mai 2001, relative aux entreprises des pôles technologiques, désigné ci-après « Etablissement de la cité médicale ».

L'Etablissement de la cité médicale est soumis à la cotutelle du ministère chargé de l'équipement et du ministère chargé de la santé. Son siège est situé à Kairouan.

Le statut particulier du personnel de l'Etablissement de la cité médicale est fixé par décret.

L'Etablissement de la cité médicale est considéré comme commerçant dans ses relations avec les tiers, il est régi par la législation commerciale, sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur relatives aux entreprises publiques et établissements publics.

Art. 2 - L'Etablissement de la cité médicale est chargé notamment des missions suivantes :

- la réalisation de divers études et plans d'aménagement de la cité médicale relatifs à l'infrastructure et aux composantes du projet et à son développement,

- la réalisation des travaux d'infrastructure de la cité médicale,

- faire connaître et commercialiser les composantes de la cité médicale, attirer les investissements et encourager les entreprises à s'implanter dans ses espaces,

- L'exploitation ou la construction et l'exploitation de la cité médicale ou d'une partie de ses espaces constitutifs, et ce, conformément aux normes internationales en la matière,

- La mise à titre onéreux des espaces à la disposition des promoteurs dans les domaines médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et les activités connexes et autres, pour la création des projets innovants basés sur la technologie moderne,

- la coordination en ce qui concerne l'exploitation, l'entretien des espaces et des équipements communs ainsi que leur maintenance et la veille sur la bonne exploitation des espaces communs,

- L'incubation et l'encadrement des titulaires de projets technologiques ou de services innovants au sein dans la cité ainsi que leur assistance dans l'exercice de leurs activités,

- la réalisation d'études à caractère prospectif relatives à l'incitation des investissements dans les domaines médicaux et pharmaceutiques dans la cité médicale,

- Le renforcement de la veille technologique dans les domaines relatifs aux spécialités de la cité médicale,

- Le renforcement et la mise en place de l'environnement technologique propice à l'innovation et la créativité dans le domaine des spécialités de la cité médicale,

- La formation, la mise à niveau, le soutien et le suivi de la transition numérique des entreprises implantées dans la cité médicale,

- L'acquisition de biens immobiliers en vue de leur aménagement pour la réalisation de projets liés aux missions de l'Etablissement de la cité médicale,

- Soutenir la coopération et l'échange avec des pôles, des cités similaires, des institutions universitaires et des centres de recherche et d'innovation technologique à l'échelle nationale et internationale,

- La construction de locaux dans la cité médicale ou dans une partie d'elle, ainsi que la location de terrains et de locaux dans la cité,

- Effectuer toutes les opérations financières, immobilières, industrielles et commerciales et les opérations relatives aux biens meubles et qui sont directement ou indirectement liées aux missions de l'Etablissement et toutes les autres opérations similaires ou connexes,

- l'apport et l'utilisation des technologies médicales modernes.

Et d'une manière générale, adopter toutes les procédures à même d'assurer le bon fonctionnement et la complémentarité des activités au sein de la cité médicale et de protéger ses espaces constitutifs.

Art. 3 - L'Etablissement de la cité médicale peut louer ses locaux et ses terrains pour leur utilisation dans le cadre des activités entrant dans ses missions. Ces locaux sont loués à titre personnel, le bénéficiaire ne peut ni transférer aux autres le local qu'il occupe, ni l'utiliser pour des fins autres que celles pour les quelles il a été destiné qu'avec l'accord de l'Etablissement de la cité médicale.

L'Etablissement de la cité médicale peut également octroyer des concessions pour exploiter les divers biens qui lui appartiennent et certains services entrant dans le cadre de ses attributions conformément à la législation en vigueur sur les concessions.

Chapitre II

Organisation administrative

Section 1 - Le conseil d'administration

Art. 4 - L'Etablissement de la cité médicale est dirigé par un conseil d'administration présidé par un Président-directeur général, il se compose des membres suivants :

- Un représentant du ministère chargé de la défense nationale,
- Un représentant du ministère chargé de la santé,
- Un représentant du ministère chargé des finances,

- un représentant du ministère chargé du développement et de l'investissement,

- Un représentant du ministère chargé de l'industrie,

- Un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

- Un représentant du ministère chargé des technologies de communication,

- Un représentant du ministère chargé de l'équipement,

- Un représentant du ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

- Un représentant du ministère chargé de l'environnement,

- Deux membres choisis par le ministre chargé de la santé parmi les personnalités compétentes dans les domaines médical, paramédical et pharmaceutique.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la santé, sur proposition des ministères concernés, pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois au maximum.

Le président du conseil d'administration peut convoquer toute personne dont la présence est jugée utile pour assister aux réunions du conseil avec un avis consultatif.

Le membre du conseil d'administration ne peut déléguer ses attributions qu'aux autres membres du conseil d'administration de L'Etablissement de la cité médicale.

Il ne peut s'absenter des réunions ou recourir à la délégation sauf en cas d'empêchement majeur, et ce, dans la limite de deux fois par an au maximum. Dans ce cas, le président du conseil d'administration doit en informer les ministères de tutelle sectorielle dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil d'administration.

En cas d'absence du Président-directeur général, le conseil d'administration est présidé par un administrateur désigné par le conseil à cet effet.

Art. 5 - Le conseil d'administration, outre les prérogatives prévues par le code des sociétés commerciales, est notamment chargé de :

- Fixer les orientations générales de l'Etablissement de la cité médicale dans les domaines technique, commercial et financier et d'assurer le suivi de leur exécution.

- Arrêter les contrats-programmes au plus tard la fin du mois d'octobre de la première année de la période du plan de développement et d'assurer le suivi de leur exécution.

- Arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement au plus tard la fin du mois d'août de chaque année et d'assurer le suivi de leur exécution.

- Approuver les états financiers dans un délai de trois mois au maximum de la date de clôture de l'année comptable.

- Examiner les questions relatives au portefeuille des participations de l'Etablissement de la cité médicale et soumettre les propositions à ce sujet aux ministères de tutelle pour y trancher.

- Approuver la Charte de bonne gouvernance de l'Etablissement de la cité médicale.

- Approuver les marchés, les conventions, contractées par l'Etablissement de la cité médicale.

- Approuver les achats, échanges et toutes les opérations foncières relevant de l'activité de l'Etablissement de la cité médicale.

- Approuver les conventions d'arbitrage et les clauses d'arbitrage et les transactions réglant les différents litiges conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

- Approuver la loi-cadre, l'organigramme, les conditions d'octroi et de retrait des emplois fonctionnels.

- Approuver les manuels de procédures, notamment ceux relatifs à la gestion des ressources humaines et aux marchés.

- Approuver l'organisation des services de l'Etablissement de la cité médicale.

- Proposer le statut particulier des agents et leur régime de rémunération.

- Assurer le suivi des rapports des comités émanant du Conseil d'administration.

Et d'une manière générale, le conseil d'administration examine toute autre question relative à l'activité de l'Etablissement de la cité médicale qui lui est soumise par le Président-directeur général.

Art. 6 - Le conseil d'administration délègue au Président-directeur général de l'Etablissement de la cité médicale les prérogatives qu'il juge nécessaires au fonctionnement de l'Etablissement, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Cette délégation ne peut avoir pour objet les prérogatives exclusives du Conseil d'administration.

Art. 7 - Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre et chaque fois que la nécessité l'exige pour délibérer sur les questions entrant dans le cadre de ses attributions et inscrites à l'ordre du jour communiqué au moins dix jours avant la date de la réunion à tous les membres du conseil d'administration, et aux ministères de tutelle.

L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents concernant toutes les questions devant être examinés lors de la réunion du conseil d'administration. Le conseil d'administration ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour mentionné.

Ces documents sont également adressés, dans les mêmes délais, au contrôleur de l'Etat qui assiste aux réunions du conseil en qualité d'observateur. Il émet son avis et peut, le cas échéant, formuler des réserves sur toutes les questions concernant le respect de la législation et de la réglementation régissant l'Etablissement de la cité médicale et sur toutes les questions ayant un impact financier. Les observations et les réserves du contrôleur d'Etat sont obligatoirement consignés dans le procès-verbal.

Art. 8 - Sont inscrites obligatoirement en tant que points permanents de l'ordre du jour du conseil d'administration, les questions suivantes :

- Le suivi de l'exécution des décisions précédentes du conseil d'administration,

- Le suivi du fonctionnement de l'Etablissement de la cité médicale, de l'évolution de sa situation et de l'avancement de l'exécution de son budget et ce à travers un tableau de bord élaboré par la direction générale,

- Le suivi de l'exécution des marchés en se référant à deux états élaborés par la direction générale, le premier porte sur les marchés accusant un retard dans l'exécution ou faisant l'objet d'un différend ou dont les dossiers de règlement définitif n'ont pas été approuvés et le second porte sur les marchés conclus.

- Les mesures prises pour remédier aux insuffisances contenues dans les rapports des réviseurs des comptes et des rapports des organes de l'audit interne et du contrôle externe.

- Les rapports des comités émanant du conseil d'administration.

- Les rapports du contrôleur d'Etat concernant le degré du respect de l'Etablissement de la cité médicale des procédures réglementant les marchés et les recrutements.

En outre, une note détaillée est obligatoirement communiquée aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au contrôleur d'État et qui comprend notamment les points suivants avant leur entrée en vigueur :

- Les nominations éventuelles aux emplois fonctionnels,
- Les augmentations des salaires, des indemnités, des avantages pécuniaires ou en nature, à octroyer dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- Le programme annuel de recrutement et un état périodique concernant les étapes de son exécution,
- Les programmes de placement des excédents des fonds et leurs conditions.

Art. 9 - Les membres du conseil d'administration peuvent demander la communication de tous les documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Art. 10 - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président du conseil est prépondérante.

A défaut de quorum lors de la première réunion, une deuxième réunion est tenue dans les sept jours qui suivent la date de la première réunion, et le conseil délibère quelque soit le nombre des membres présents. Dans ce cas, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

Art. 11 - Le président du conseil d'administration charge un cadre de l'Etablissement de la cité médicale pour assurer le secrétariat du conseil et pour préparer les procès-verbaux de ses réunions dans un délai maximum de dix jours à compter de la date de sa réunion.

Les délibérations du conseil sont consignées dans des procès-verbaux, classés dans un registre spécial tenu au siège social de l'Etablissement de la cité médicale et signé par le président du conseil.

Le président du conseil et au moins, deux de ses membres, signent des copies ou des extraits des procès-verbaux pour être opposables aux tiers.

Art. 12 - Il est obligatoirement mentionné, dans les procès-verbaux, le titre provisoire des décisions qui requièrent d'autres procédures pour approbation conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Section 2 - Le Président-directeur général

Art. 13 - Le Président-directeur général de l'Etablissement de la cité médicale est désigné par décret.

Le régime de rémunération du Président-directeur général est fixé par décret.

Art. 14 - Le Président-directeur général est chargé de la préparation de l'ordre du jour du conseil d'administration et de la mise en œuvre de ses décisions et propositions. Il assure la direction administrative, technique, et financière de l'Etablissement de la cité médicale et, d'une manière générale, exerce toutes les prérogatives qui lui sont légalement déléguées par le conseil d'administration. Le Président-directeur général est le représentant légal de l'Etablissement auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.

Il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme et désigne dans leurs fonctions et inflige les sanctions disciplinaires y compris la révocation conformément au statut particulier du personnel de l'Etablissement de la cité médicale et à la législation et la réglementation en vigueur.

Le Président-directeur général peut déléguer sa signature ou une partie de ses prérogatives aux agents placés sous son autorité dans la limite des attributions qui leur sont confiées conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 15 - Le Président-directeur général est assisté par un directeur général adjoint désigné conformément à la réglementation en vigueur.

En cas de vacance, Il assure la gestion de l'Etablissement.

Section 3 - Les comités émanant du conseil d'administration

Art. 16 - Emanant du conseil d'administration de l'Etablissement de la cité médicale, les comités suivants :

- Comité de pilotage et de la gouvernance.
- Comité permanent d'audit.
- Comité d'intégration et du développement organisationnel.
- Comité d'appui à l'initiative et à l'innovation.

Art. 17 - Les attributions et la composition des comités mentionnés à l'article 16 du présent décret sont fixées par décision du Président-directeur général. Chaque comité est composé de trois membres du conseil d'administration désignés selon leur compétence et expertise dans le domaine.

Chapitre III

Organisation financière

Art. 18 - Le conseil d'administration arrête chaque année les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas des financements des projets d'investissement.

Le budget de fonctionnement comprend :

A- En recettes :

- Les recettes découlant des prestations rendues par l'Etablissement de la cité médicale dans l'exercice de ses missions,

- Les revenus des biens de l'Etablissement de la cité médicale ainsi que ceux des fonds dont la gestion lui a été confiée,

- Les produits des subventions, dons et legs,

- Les revenus des participations,

- Les produits de placement des fonds de l'Etablissement,

- Les subventions d'exploitation, dotations et avances accordés par l'Etat.

Toutes autres recettes d'exploitation pouvant revenir à l'Etablissement conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

B- En charges :

- Les dépenses de fonctionnement et d'exploitation de l'Etablissement,

- Les charges d'amortissement de ses biens meubles et immeubles,

- Toutes autres charges et dépenses d'exploitation.

Le budget d'investissement comprend :

A- En ressources :

- Les excédents d'exploitation,

- Les emprunts,

- Les produits de la vente des biens meubles et immeubles,

- Les subventions d'équipements, dotations et avances accordées par l'Etat,

- Toutes autres ressources affectées aux investissements et participations.

B- En dépenses :

- la réalisation de projets afférents à l'exploitation de la cité médicale,

- l'acquisition d'équipements et moyens d'exploitation,

- les dépenses d'études et d'expertises,

- le financement des participations,

- le remboursement de la dette.

Art. 19 - La comptabilité l'Etablissement de la cité médicale est tenue conformément à la législation comptable en vigueur. L'exercice comptable commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

L'Etablissement est tenu de publier ses états financiers de l'année précédente conformément à la législation en vigueur et ce avant le 31 août de chaque année à ses frais.

Chapitre IV

Tutelle de l'État

Art. 20 - Les dispositions du décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002 susvisé ne s'appliquent pas à l'Etablissement de la cité médicale à l'exception des articles 7, 8, 9, 10 et 13 du deuxième chapitre relatif aux modes de fonctionnement des conseils d'administration et des conseils de surveillance et les conditions de désignation des représentants des participants publics.

Art. 21 - Le ministère chargé de l'équipement et le ministère chargé de la santé approuvent les contrats-programmes et assurent le suivi de leur exécution dans un délai de deux mois au maximum de la date de leur transmission. L'Etablissement de la cité médicale est tenu de transmettre, aux ministères de tutelle, les contrats-programmes dans un délai de dix jours au maximum à partir de leur arrêt par le conseil d'administration.

Art. 22 - L'Etablissement de la cité médicale communique au ministre chargé de l'équipement et au ministre chargé de la santé, pour suivi, les documents suivants :

- L'état d'avancement de l'exécution des contrats-programmes.

- Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et leur schéma de financement.

- Les états financiers, les rapports des réviseurs des comptes et les rapports de l'audit interne.

- Les rapports annuels d'activité.

- Les procès-verbaux du conseil d'administration.

- Des données spécifiques fixées par décision du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la santé.

- Les états de la situation des liquidités de l'Etablissement à la fin de chaque mois.

- Des données annuelles relatives à l'effectif et à la masse salariale.

Ces documents doivent être transmis dans un délai ne dépassant pas les quinze jours de la date de leur préparation.

Art. 23 - L'Etablissement de la cité médicale communique à la Présidence du Gouvernement et au ministère chargé des finances les documents suivants :

- Les contrats-programmes dans un délai de trois mois à partir de leur arrêt par le conseil d'administration et après approbation par les ministères de tutelle.

- Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et leur schéma de financement, et ce, dans un délai maximum de quinze jours de la date de leur approbation.

- Les rapports des réviseurs des comptes ainsi que les états financiers dans un délai de 15 jours au maximum de la date de leur approbation.

Art. 24 - L'Etablissement de la cité médicale communique au ministère chargé du développement et de l'investissement les contrats-programmes ainsi que les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement dans un délai ne dépassant pas les dix jours à compter de la date de leur approbation.

Art. 25 - Outre les données spécifiques mentionnées dans l'article 22 du présent décret, l'Etablissement de la cité médicale communique directement à la Présidence du Gouvernement dans un délai ne dépassant pas la fin du mois de janvier de l'année suivante, les données annuelles à l'exception des états financiers qui sont communiqués dans les délais d'approbation précités.

Ces données comprennent obligatoirement les indicateurs d'activité (revenus, les charges d'exploitation et le résultat d'exploitation), les tableaux des ressources et des emplois, les tableaux des investissements, le portefeuille, l'effectif, les recrutements et les départs d'agents selon la situation administrative, la masse salariale, le budget du fonds social et ses emplois et le bilan social.

Art. 26 - Il est désigné auprès de l'Etablissement de la cité médicale, un contrôleur d'Etat et un réviseur des comptes qui exercent leurs fonctions conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Le contrôleur d'Etat est chargé de la vérification du respect de l'Etablissement de la cité médicale des procédures réglementant les marchés et les recrutements. Il assiste obligatoirement aux réunions de tous les comités de recrutements et des marchés.

Le contrôleur d'Etat élabore des rapports à cet effet dont le suivi est inscrit à l'ordre du jour du conseil d'administration.

Art. 27 - La dérogation prévue par l'article 22 (ter) de la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989 susvisée, s'applique à l'Etablissement de la cité médicale. Cette dérogation ne concerne pas les dispositions du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989 susvisée.

L'Etablissement de la cité médicale est appelé à élaborer un manuel de procédures pour ses marchés et achats approuvé au préalable par son conseil d'administration.

Art. 28 - L'Etat transfère, à titre de propriété, au profit de l'Etablissement de la cité médicale, les biens immobiliers, mobiliers et matériels appartenant au domaine privé de l'Etat et nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Cette cession a lieu conformément à la réglementation en vigueur.

Un inventaire des biens prévus au premier alinéa du présent article ainsi qu'une évaluation de leur valeur sont établis par une commission dont les membres sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des domaines de l'Etat et du ministre chargé de l'équipement.

Art. 29 - En cas de dissolution de l'Etablissement de la cité médicale, son patrimoine et ses engagements feront retour à l'Etat conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 30 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 24 octobre 2024.

*Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement*

Kamel Maddouri

Le ministre de la santé

Mustapha Ferjani

La ministre des finances

Sihem Boughdiri Nemsia

*La ministre de l'équipement
et de l'habitat*

Sarra Zaafrani Zenzri

*Le ministre des domaines de
l'Etat et des affaires
foncières*

Wajdi Hedhili

*Le Président de la
République*

Kaïs Saïed

Par décret n° 2024-501 du 24 octobre 2024.

Il est accordé à Madame Jalila El Aati, professeur de l'enseignement supérieur, à l'institut national "Zouhair Kallel" de nutrition et de technologie alimentaire, une dérogation d'exercer dans le secteur public pour une cinquième année, à compter du 1^{er} octobre 2024.

Par arrêté du ministre de la santé du 4 octobre 2024.

Madame Wassila Ouerghi, administrateur général de la santé publique, est chargée des fonctions de directeur d'administration centrale à l'unité de suivi des établissements publics à caractère non administratif et des entreprises publiques au ministère de la santé.

Par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé du 1^{er} octobre 2024.

Madame Imen Felli épouse Felli, administrateur général de la santé publique, est chargée des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'école supérieure des sciences et techniques de la santé de Tunis.

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION

Par décret n° 2024-502 du 24 octobre 2024.

Monsieur Lotfi Fradi, conseiller des services publics, est nommé chef de cabinet du ministre de l'économie et de la planification à compter du 26 août 2024.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret n° 2024-503 du 24 octobre 2024, portant remise des pénalités de retard exigés au titre des régimes de sécurité sociale et du régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Le Président de la République,
Vu la Constitution,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007,

Vu la loi n° 81-6 du 12 février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier la loi n° 2007-43 du 25 juin 2007,

Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles telle que modifiée et complétée par la loi n° 95-103 du 27 novembre 1995,

Vu la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002, relative au régime de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole telle que modifiée et complétée par la loi n° 2007-43 du 25 juin 2007,

Vu la loi n° 2002-104 du 30 décembre 2002, relative au régime de sécurité sociale des artistes, créateurs et intellectuels, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2007-43 du 25 juin 2007,

Vu le décret n° 89-107 du 10 janvier 1989, étendant le régime de sécurité sociale aux travailleurs tunisiens à l'étranger tel que modifié et complété par le décret n° 91-604 du 30 avril 1991,

Vu le décret n° 95-538 du 1^{er} avril 1995, relatif à la fixation des taux de cotisations au régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles tel que modifié et complété par le décret n° 99-1010 du 10 mai 1999,

Vu le décret n° 95-1116 du 3 juillet 1995, relatif à la sécurité sociale des travailleurs non-salariés dans les secteurs agricole et non agricole, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier le décret n° 2008-172 du 22 janvier 2008,

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger, tel que modifié et complété par le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-567 du 2 mai 2016, fixant les procédures et modalités d'examen des demandes de remise gracieuse des pénalités de retard exigées au titre des régimes de sécurité sociale,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-336 du 25 mai 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-465 du 25 août 2024, portant nomination des membres du Gouvernement,

Après consultation du conseil national du dialogue social,

Après consultation du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont le teneur suit :

Article premier – Est accordée une remise totale ou partielle de manière systématique des montants des pénalités de retard dues et qui sont appliquées aux cotisations au titre des régimes de sécurité sociale et du régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, non acquittées ou qui ont été acquittées après la date de leur exigibilité, et ce au titre des trimestres écoulés et dans la limite du deuxième trimestre de l'année 2024.

Art. 2 – Bénéficient de la mesure prévue à l'article premier du présent décret, les débiteurs de la caisse nationale de sécurité sociale des montants de pénalités de retard, à condition de s'acquitter de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuite intégralement ou par tranches mensuelles conformément à un calendrier de paiement souscrit avec la caisse, et ce, dans un délai ne dépassant pas le 31 mars 2025.

Art. 3 – Les périodes limites du calendrier de paiement concernant les personnes débitrices déposant des demandes à la caisse dans le délai mentionné à l'article 2 du présent décret, sont fixées selon les modalités, les conditions et les délais suivants :

1 – Pour les débiteurs au titre des régimes de sécurité sociale des salariés dans les secteurs agricole et non agricole :

- Remise intégrale et systématique des montants des pénalités de retard, à condition de s'acquitter du total du principal de la dette et des frais de poursuites conformément à un calendrier de paiement sur une période maximale de trente-six (36) mois à compter de la date de sa souscription avec la caisse.

- Remise partielle et systématique de 75% des montants des pénalités de retard, à condition de s'acquitter du total du principal de la dette et des frais de poursuites conformément à un calendrier de paiement sur une période maximale de quarante-huit (48) mois à compter de la date de sa souscription avec la caisse.

- Remise partielle et systématique de 50% des montants des pénalités de retard, à condition de s'acquitter du total du principal de la dette et des frais de poursuites conformément à un calendrier de paiement sur une période maximale de soixante (60) mois à compter de la date de sa souscription avec la caisse.

2 – Pour les débiteurs au titre des régimes de sécurité sociale des non-salariés dans les secteurs agricole et non agricole :

Remise intégrale et systématique des montants des pénalités de retard, à condition de s'acquitter de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuites selon un calendrier de paiement sur une période de paiement ne dépassant pas soixante (60) mois à compter de la date de sa souscription avec la caisse et sans que le montant de la tranche mensuelle du calendrier souscrit ne soit inférieur au montant de la fraction mensuelle des cotisations.

Art. 4 - L'application des dispositions du présent décret ne peut entraîner la restitution par la caisse nationale de sécurité sociale au titre des pénalités de retard des montants de pénalités réglés avant la date de son entrée en vigueur.

Art. 5 - Les débiteurs qui ont souscrit un calendrier de paiement conformément aux dispositions de l'article 3 du présent décret ne peuvent bénéficier de la mesure prévue à l'article premier du présent décret en cas de non-paiement de trois (3) tranches successives échues conformément aux délais fixés au calendrier de paiement ou le non-paiement des trimestres ultérieurs au deuxième trimestre 2024 conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 6 - Sont suspendues, les procédures de poursuites légales, de l'exécution et de recouvrement engagées par la caisse nationale de sécurité sociale à l'encontre des personnes mentionnées à l'article 2 du présent décret, qui procèdent au règlement de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuites intégralement ou selon un calendrier de paiement respecté conclu à cet effet avec la caisse conformément aux modalités, conditions et délais mentionnés à l'article 3 du présent décret.

Lesdites procédures sont reprises par la caisse, à l'encontre de toutes personnes débitrices en cas du non règlement de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuite intégralement ou partiellement conformément aux délais mentionnées à l'article 3 du présent décret.

Art. 7 - Les personnes qui sont, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, liées à la caisse nationale de sécurité sociale par des calendriers de paiement en cours, peuvent bénéficier des dispositions du présent décret, à condition de s'acquitter de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuites intégralement ou conformément aux modalités, conditions et délais mentionnées à l'article 3 du présent décret.

Art. 8 - Peuvent bénéficier des dispositions du présent décret, les personnes qui sont débitrices au titre de taxations d'office, objet de contestation en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent décret devant les juridictions compétentes ou objet de révision en cours par la caisse nationale de sécurité sociale, à condition du règlement du litige à l'amiable et du paiement de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuites intégralement ou conformément aux modalités, aux conditions et aux délais mentionnées à l'article 3 du présent décret.

Art. 9 - Le présent décret sera publié au Journal officielle de la République tunisienne.

Tunis, le 24 octobre 2024.

*Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement*

Kamel Maddouri

*Le ministre des affaires
sociales*

Issam Lahmer

*Le Président de la
République*
Kaïs Saïed

Par décret n° 2024-504 du 24 octobre 2024.

Monsieur Yassine Becha, conseiller des services publics, est chargé des fonctions du chef de cabinet du ministre des affaires sociales, à compter du 3 octobre 2024.

Par décret n° 2024-505 du 24 octobre 2024.

Monsieur Yassine Becha, conseiller des services publics, est nommée chargé de mission au cabinet du ministre des affaires sociales à compter du 3 octobre 2024.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES MINES ET DE L'ENERGIE

Par décret n° 2024-506 du 24 octobre 2024.

Il est accordé à Monsieur Farouk Chabchoub, ingénieur général du groupe chimique tunisien, une dérogation d'exercer dans le secteur public pour une année à compter du 1^{er} décembre 2024.

Par décret n° 2024-507 du 24 octobre 2024.

Il est accordé à Monsieur Abdelhafidh Ben Othmen, ingénieur général du groupe chimique tunisien, une dérogation d'exercer dans le secteur public pour une année à compter du 1^{er} novembre 2024.

Par décret n° 2024-508 du 24 octobre 2024.

Il est accordé à Monsieur Abdellsatar Bejaoui, ingénieur général du groupe chimique tunisien, une dérogation d'exercer dans le secteur public pour une année à compter du 1^{er} octobre 2024.

MINISTERE DU COMMERCE ET DU DEVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS

Par arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations du 17 octobre 2024.

Les cadres dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels au ministère du commerce et du développement des exportations selon les indications du tableau qui suit:

Prénom et Nom	Grade	Emploi fonctionnel
Ennacer Elkamel	Inspecteur en chef du contrôle économique	Sous-directeur des transactions économiques à la direction de la concurrence et du contrôle économique à la direction régionale du commerce de Sousse
Fehmi Hajji	Ingénieur principal	Chef de service de l'exploitation informatique à la sous-direction de l'informatique à la direction de l'organisation et des méthodes et de l'informatique à la direction générale des services communs
Mouna Khelifi	Inspecteur du contrôle économique	Chef de service de la coopération avec les pays asiatiques et américains à la sous-direction de la coopération avec les pays asiatiques et américains à la direction de la coopération avec les pays arabes et les pays de l'Asie et de l'Amérique à la direction générale de la coopération économique et commerciale
Asma Ksouri	Inspecteur du contrôle économique	Chef de service de l'organisation à la sous-direction de l'organisation et des méthodes à la direction de l'organisation et des méthodes et de l'informatique à la direction générale des services communs
Nedia Ouerfelli	Administrateur	Chef de service des études juridiques, des consultations et de la réglementation à la sous-direction des affaires juridiques à la direction des affaires juridiques et du contentieux à la direction générale des services communs
Nesrine Ben Jemaa	Inspecteur du contrôle économique	Chef de service du budget à la sous-direction du budget à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs
Mohamed Khaled Lazreg	Inspecteur du contrôle économique	Chef de service de la sécurité et de la permanence à la sous-direction des bâtiments et du matériel à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs
Dorra Memmich	Inspecteur du contrôle économique	Chef de service de la formation, de la promotion et de l'action sociale et culturelle à la sous-direction des ressources humaines à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs.

MINISTERE DE L'EDUCATION

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Monsieur Habib Haddadi, professeur principal émérite classe exceptionnelle, est chargé des fonctions de commissaire régional de l'éducation à Kairouan à compter du 21 août 2024.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2011-1005 du 21 juillet 2011, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages alloués à un directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Monsieur Mehrez Nejib Ben Hamida, professeur principal émérite classe exceptionnelle, est chargé des fonctions de commissaire régional de l'éducation à Monastir à compter du 21 août 2024.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2011-1005 du 21 juillet 2011, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages alloués à un directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Monsieur Idriss M'hamdi, professeur principal émérite classe exceptionnelle, est chargé des fonctions de commissaire régional de l'éducation à Manouba à compter du 15 août 2024.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2011-1005 du 21 juillet 2011, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages alloués à un directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Madame Olfà Mahmoud, inspecteur général de l'enseignement préparatoire et secondaire, est chargée des fonctions de commissaire régional de l'éducation à Nabeul à compter du 6 août 2024.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2011-1005 du 21 juillet 2011, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages alloués à un directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Monsieur Mourad Azzabi, professeur principal émérite classe exceptionnelle, est chargé des fonctions de commissaire régional de l'éducation à Tunis 2 à compter du 26 juillet 2024.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2011-1005 du 21 juillet 2011, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages alloués à un directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Monsieur Imededdine Kabani, professeur principal émérite classe exceptionnelle, est chargé des fonctions de secrétaire général au commissariat régional de l'éducation à Tunis 2.

En application des dispositions de l'article 11 de décret n° 2010-2205 du 6 septembre 2010, l'intéressé bénéficie des avantages et indemnités accordés à un directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Monsieur Tarek Haj Houcine, professeur principal émérite classe exceptionnelle, est chargé des fonctions de secrétaire général au commissariat régional de l'éducation à l'Ariana.

En application des dispositions de l'article 11 de décret n° 2010-2205 du 6 septembre 2010, l'intéressé bénéficie des avantages et indemnités accordés à un directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Monsieur Walid Eddiari, administrateur en chef de l'éducation, est chargé des fonctions de secrétaire général au commissariat régional de l'éducation à Kasserine à compter du 8 janvier 2024.

En application des dispositions de l'article 11 de décret n° 2010-2205 du 6 septembre 2010, l'intéressé bénéficie des avantages et indemnités accordés à un directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Monsieur Bechir Alawa, professeur principal émérite classe exceptionnelle, est chargé des fonctions de directeur du cycle primaire au commissariat régional de l'éducation à Béja.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Monsieur Mohamed Tahar Olmi, professeur principal émérite, est chargé des fonctions de secrétaire général au commissariat régional de l'éducation à Tunis 1.

En application des dispositions de l'article 11 de décret n° 2010-2205 du 6 septembre 2010, l'intéressé bénéficie des avantages et indemnités accordés à un directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Madame Lamia Walbani, professeur principal émérite classe exceptionnelle, est chargée des fonctions de directeur du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire au commissariat régional de l'éducation à Béja.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Monsieur Sami Sahloul, professeur émérite des écoles primaires, est chargé des fonctions de directeur du cycle primaire au commissariat régional de l'éducation à Sfax 1.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Madame Faouzia Fatteh, professeur principal émérite, est chargée des fonctions de directeur du transport scolaire et des activités culturelles, sociales et sportives à l'office des œuvres scolaires au ministère de l'éducation.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Monsieur Sami Toumi, administrateur en chef de l'éducation, est chargé des fonctions de directeur à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat au ministère de l'éducation.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2014-385 du 17 janvier 2014, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Madame Monia Chaabene, professeur principal émérite, est chargée des fonctions de sous-directeur des actualités et des analyses à la direction de la communication au ministère de l'éducation.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Monsieur Ihmida Khaldi, professeur principal émérite, est chargé des fonctions de sous-directeur de la vie scolaire et des affaires des élèves du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire à la direction du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire au commissariat régional de l'éducation à Tozeur.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Monsieur Al Aroussi Al Charouk, professeur principal émérite classe exceptionnelle, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'enseignement, de la formation et de l'évaluation au cycle préparatoire et à l'enseignement secondaire à la direction du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire au commissariat régional de l'éducation à Tozeur.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Monsieur Ahmed Amine Smaoui, professeur émérite des écoles primaires, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'enseignement, de la formation et de l'évaluation du cycle primaire à la direction du cycle primaire au commissariat régional de l'éducation à Sfax 1.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Monsieur Mohamed Miladi, conseiller praticien en chef en éducation, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'évaluation et de la qualité à la direction de l'évaluation, de la qualité et des technologies de l'information et de la communication au commissariat régional de l'éducation à Sfax 1.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Monsieur Nabil Badrouchi, professeur principal émérite classe exceptionnelle, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'évaluation et de la qualité à la direction de l'évaluation, de la qualité et des technologies de l'information et de la communication au commissariat régional de l'éducation à Gabès.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Monsieur Mahmoud Sekka, administrateur conseiller de l'éducation, est chargé des fonctions de sous-directeur des ressources humaines au secrétariat général, au commissariat régional de l'éducation à Kairouan.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Monsieur Mehrez Zaafouri, professeur de l'enseignement principal hors classe, est chargé des fonctions de chef du bureau des affaires juridiques au secrétariat général au commissariat régional de l'éducation à Sidi Bouzid.

En application des dispositions de l'article 28 du décret n° 2010-2205 du 6 septembre 2010, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Madame Rim Douira, administrateur conseiller de l'éducation, est chargée des fonctions de chef de service des concours professionnels des enseignants du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire à la sous-direction des concours professionnels des enseignants à la direction des concours professionnels à la direction générale des ressources humaines au ministère de l'éducation.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Monsieur Faouzi Mabrouk, conseiller praticien principal hors classe en éducation, est chargé des fonctions de chef de service de l'évaluation et des examens scolaires du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire à la direction du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire au commissariat régional de l'éducation à Tozeur.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Monsieur Mohamed Blouza, professeur hors classe émérite des écoles primaires, est chargé des fonctions de chef du bureau des relations avec le citoyen au commissariat régional de l'éducation à Tozeur.

En application des dispositions de l'article 28 du décret n° 2010-2205 du 6 septembre 2010, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Madame Zohra Sahraoui, administrateur de l'éducation, est chargée des fonctions de chef de services de gestion des crédits au secrétariat général au commissariat régional de l'éducation à Tozeur.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Madame Hanen Lahmidi, administrateur de l'éducation, est chargée des fonctions de chef de service de la gestion du personnel des écoles préparatoires et des lycées, au secrétariat général au commissariat régional de l'éducation à Tozeur.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Monsieur Jalel Arfaoui, professeur principal des écoles primaires, est chargé des fonctions de chef du bureau des relations avec le citoyen au commissariat régional de l'éducation à Béja.

En application des dispositions de l'article 28 du décret n° 2010-2205 du 6 septembre 2010, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Monsieur Mohamed Badis Ayari, professeur principal émérite, est chargé des fonctions de chef de service des affaires des élèves du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire à la direction du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire au commissariat régional de l'éducation à Béja.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Monsieur Moncef Zouaghi, administrateur de l'éducation, est chargé des fonctions de chef de service de l'évaluation et des examens scolaires du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire à la direction du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire au commissariat régional de l'éducation à Béja.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Madame Ilhem Fatnassi, professeur de l'enseignement principal hors classe, est chargée des fonctions de chef de service des activités culturelles, sportives et sociales du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire à la direction du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire au commissariat régional de l'éducation à Béja.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Monsieur Nejib Toumi, surveillant principal hors classe, est chargé des fonctions de chef de service de la gestion du personnel des écoles préparatoires et des lycées, au secrétariat général au commissariat régional de l'éducation à Tunis 2.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Monsieur Mohamed Esskander Guargouri, professeur hors classe émérite des écoles primaires, est chargé des fonctions de chef du bureau de planification de statistique au commissariat régional de l'éducation à Sfax 1.

En application des dispositions de l'article 28 du décret n° 2010-2205 du 6 septembre 2010, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Madame Najet Shal, administrateur de l'éducation, est chargée des fonctions de chef de bureau d'ordre au commissariat régional de l'éducation à Sfax 1.

En application des dispositions de l'article 28 du décret n° 2010-2205 du 6 septembre 2010, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Monsieur Mohamed Salah Kammoun, professeur hors classe émérite des écoles primaires, est chargé des fonctions de chef de service de l'enseignement et de la formation du cycle primaire à la direction du cycle primaire au commissariat régional de l'éducation à Sfax 1.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Monsieur Abdesslem Fourati, administrateur de l'éducation, est chargé des fonctions de chef de service de la gestion financière des écoles primaires au secrétariat général au commissariat régional de l'éducation à Sfax 1.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Mademoiselle Olfa Sellami, administrateur conseiller de l'éducation, est chargée des fonctions de chef de service de la gestion du personnel des écoles primaires au secrétariat général, au commissariat régional de l'éducation à Sfax 1.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Madame Saida Taba, professeur principal émérite, est chargée des fonctions de chef de bureau d'ordre au commissariat régional de l'éducation à Gabès.

En application des dispositions de l'article 28 du décret n° 2010-2205 du 6 septembre 2010, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Belgacem Rmili, professeur principal émérite classe exceptionnelle, en qualité de commissaire régional de l'éducation à Kasserine à compter du 11 juillet 2024.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Il est mis fin aux fonctions de Madame Naima Seblaoui, professeur principal émérite classe exceptionnelle, en qualité de commissaire régional de l'éducation à Tunis 2 à compter du 26 juillet 2024.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Fathi Karoui, administrateur en chef de l'éducation, en qualité de secrétaire général au commissariat régional de l'éducation à Tunis 1 à compter du 24 juillet 2024.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Boudali Lassili, inspecteur général des écoles primaires, en qualité de directeur du cycle primaire au commissariat régional de l'éducation à Kasserine à compter du 4 septembre 2024.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 25 octobre 2024.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mehrez Chaouachi, professeur principal émérite classe exceptionnelle, en qualité de chef de service de l'évaluation et des examens scolaires du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire à la direction du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire au commissariat régional de l'éducation à Tunis 2 à compter du 12 mars 2024.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE**

Décret n° 2024-509 du 24 octobre 2024, modifiant le décret n° 2004-2663 du 29 novembre 2004, fixant la composition et la compétence de la commission des marchés créée auprès de chaque université.

Le Président de la République,
Vu la Constitution,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l'année 2023,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifiée dont le dernier en date la loi n° 2017-38 du 2 mai 2017,

Vu le décret n° 2004-2663 du 29 novembre 2004, fixant la composition et la compétence de la commission des marchés créée auprès de chaque université, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2015-279 du 1^{er} juin 2015,

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2017-827 du 28 juillet 2017,

Vu le décret n° 2008-3581 du 21 novembre 2008, fixant les conditions de transformation du caractère des universités, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et des établissements publics à caractère scientifique en établissements publics à caractère scientifique et technologique,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-336 du 25 mai 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-465 du 25 août 2024, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'avis de la ministre des finances,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article 2 du décret n° 2004-2663 susvisé et remplacées comme suit :

Article 2 (nouveau): La commission des marchés créée auprès de chaque université présidée par le président de l'université ou son représentant est composée des membres suivants :

- le contrôleur des dépenses publiques ou le contrôleur de l'Etat : membre,
- le secrétaire général de l'université : membre,
- un représentant du ministre chargé des finances : membre,
- un représentant du ministre chargé du commerce: membre,
- un représentant du ministre chargé des technologies de la communication pour les marchés portant sur l'acquisition d'équipements informatiques ou de logiciels ou la réalisation des études y rattachées : membre,
- un représentant du ministre chargé de l'équipement pour les projets des bâtiments et de génie civil à conclure: membre.

La composition de la commission des marchés créée auprès de l'université à caractère scientifique et technologique est révisée en remplaçant le contrôleur des dépenses publiques par le contrôleur de l'Etat lors de l'examen des marchés de l'université et des marchés des établissements à caractère scientifique et technologique qui en relèvent.

Un représentant du service concerné par le marché assiste aux travaux de la commission. La commission peut en outre, convoquer, sur demande de son président et à titre consultatif, toute personne compétente qu'elle juge utile de consulter.

La liste des membres de la commission des marchés de l'université est fixée par décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur proposition du président de l'université concernée.

Le secrétariat permanent de la commission des marchés de l'université est assuré par un service compétent relevant de l'université.

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 24 octobre 2024.

*Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement*

Kamel Maddouri

*Le ministre de
l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique*

Mondher Belaid

*Le Président de la
République*
Kaïs Saïed

MINISTERE DES TRANSPORTS

Par décret n° 2024-510 du 24 octobre 2024.

Madame Olfa Khojet El Khil épouse Kalai, administrateur général, est chargée des fonctions de Président-directeur général de la société port d'Enfidha.

Par décret n° 2024-511 du 24 octobre 2024.

Monsieur Abderrahmen Arfaoui, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur général d'administration centrale pour diriger le bureau des enquêtes et accidents au ministère des transports.

Par décret n° 2024-512 du 24 octobre 2024.

Monsieur Hatem Feki, technicien en chef, est chargé des fonctions de directeur général du transport maritime et des ports maritimes de commerce au ministère des transports.

Par décret n° 2024-513 du 24 octobre 2024.

Monsieur Nidhal Souilmi, lieutenant-colonel, est chargé des fonctions de directeur général de l'aviation civile au ministère des transports.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat des affaires foncières du 11 octobre 2024, portant délégation de signature.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leurs signatures,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, relatif aux attributions du ministère des domaines de l'Etat,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-321 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-357 du 21 mars 2019, portant organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Vu le décret Présidentiel n° 2024-451 du 7 août 2024, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-465 du 25 août 2024, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 29 juillet 2016, chargeant Madame Leila Boutej, administrateur conseiller des domaines de l'Etat et des affaires foncières, des fonctions de directeur du recensement des biens mobiliers de l'Etat, à la direction générale du recensement des biens publics au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Vu l'arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 19 août 2020, nommant Madame Leila Boutej au grade d'administrateur en chef des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Arrête:

Article premier - Conformément aux dispositions du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Leila Boutej, administrateur en chef des domaines de l'Etat et des affaires foncières, directeur du recensement des biens mobiliers de l'Etat à la direction générale du recensement des biens publics au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est habilitée à signer par délégation du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Madame Leila Boutej est habilitée à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 11 octobre 2024.

*Le ministre des domaines de l'Etat et
des affaires foncières*

Wajdi Hedhili

Par arrêté du ministre des domaines d l'Etat des affaires foncières du 18 octobre 2024.

Monsieur Mohamed Hzami, administrateur en chef des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé des fonctions de directeur de coordination et de supervision au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières à compter du 18 octobre 2024.

MINISTERE DE LA FAMILLE, DE LA FEMME, DE L'ENFANCE ET DES PERSONNES AGEES

Arrêté de la ministre de la famille, de la femme, de l'enfance et des personnes âgées du 25 octobre 2024, portant délégation de signature.

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023 portant loi de finances pour l'année 2024,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires de l'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2013-4064 du 19 septembre 2013, portant organisation du ministère des affaires de la femme et de la famille, tel que modifié par le décret n° 2018-166 du 13 février 2018,

Vu le décret n° 2024-451 du 7 août 2024, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-465 du 25 août 2024, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'arrêté arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées du 19 août 2020 chargeant Monsieur Wissem Sayahi, professeur principal hors classe de la jeunesse et de l'enfance, des fonctions de sous-directeur du budget, à la direction des affaires financières, à la direction générale des services communs, au ministère de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées,

Vu l'arrêté arrêté de la famille, de la femme, de l'enfance et des personnes âgées du 1^{er} avril 2024 portant promotion de Monsieur Wissem Sayahi au grade de professeur principal émérite de la jeunesse et de l'enfance, à compter 16 janvier 2024.

Arrête:

Article premier - Conformément aux dispositions du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Wissem Sayahi, professeur principal émérite de la jeunesse et de l'enfance, sous-directeur du budget, à la direction des affaires financières, à la direction générale des services communs au ministère de la famille, de la femme, de l'enfance et des personnes âgées, est habilité à signer par délégation de la ministre de la famille, de la femme, de l'enfance et des personnes âgées, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et prend effet à compter du 26 août 2024.

Tunis, le 25 octobre 2024.

*La ministre de la famille, de la femme, de
l'enfance et des personnes âgées*

Asma Jabri

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Par arrêté de la ministre des affaires culturelles du 18 octobre 2024.

Madame Hamida Rhouma, architecte général, est chargée des fonctions de directeur de la division de la sauvegarde des monuments et des sites à l'institut national du patrimoine au ministère des affaires culturelles.

En application des dispositions de l'article 13 du décret n° 93-1609 du 26 juillet 1993, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale

Par arrêté de la ministre des affaires culturelles du 18 octobre 2024.

Monsieur Mounir Fantar, chargé de recherches archéologiques et historiques, est chargé des fonctions de directeur de la programmation, de la coopération, de la publication et de la formation à l'institut national du patrimoine au ministère des affaires culturelles.

En application des dispositions de l'article 13 du décret n° 93-1609 du 26 juillet 1993, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale

Par arrêté de la ministre des affaires culturelles du 18 octobre 2024.

Madame Amel Mhamdi, conservateur en chef du patrimoine, est chargée des fonctions de directeur de la division du développement muséographique à l'institut national du patrimoine au ministère des affaires culturelles.

En application des dispositions de l'article 13 du décret n° 93-1609 du 26 juillet 1993, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par arrêté de la ministre des affaires culturelles du 18 octobre 2024.

Monsieur Farid Ben Ghorbel, Ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur du centre des sciences et technologies à l'institut national du patrimoine au ministère des affaires culturelles.

En application des dispositions de l'article 13 du décret n° 93-1609 du 26 juillet 1993, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par arrêté de la ministre des affaires culturelles du 18 octobre 2024.

Madame Samira Sehili, professeur de l'enseignement supérieur, est chargée des fonctions de directeur de la division de l'inventaire général et des études à l'institut national du patrimoine au ministère des affaires culturelles.

En application des dispositions de l'article 13 du décret n° 93-1609 du 26 juillet 1993, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par arrêté de la ministre des affaires culturelles du 18 octobre 2024.

Monsieur Imed Ben Jerbania, maître de recherches archéologiques et historiques, est déchargé des fonctions de directeur de la programmation, de la coopération, de la publication et de la formation à l'institut national du patrimoine au ministère des affaires culturelles.

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Par décret n° 2024-514 du 24 octobre 2024.

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Abdelkader Jemmali, administrateur en chef, en qualité du chef de cabinet du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle à compter du 3 septembre 2024.

Par décret n° 2024-515 du 24 octobre 2024.

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Abdelkader Jemmali, en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle à compter du 30 septembre 2024.

Avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 10 OCTOBRE 2024

	(en dinar)
<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	1 069 710 637
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	504 295 328
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	137 481 976
Avoirs en devises	24 706 798 174
Concours aux banques liés aux opérations de politique monétaire	5 420 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	8 311 861 204
Avance à l'Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires	2 384 278 453
Facilités accordées à l'Etat	6 200 000 000
Portefeuille-titres de participation	253 668 001
Immobilisations	187 577 375
Débiteurs divers	60 725 062
Comptes d'ordre et à régulariser	1 195 439 743
	50 434 207 746
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	21 988 342 317
Comptes courants des banques et des établissements financiers	385 415 652
Compte central du Gouvernement	790 947 538
Comptes spéciaux du Gouvernement	1 904 780 098
Allocations de droits de tirage spéciaux	1 125 044 350
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	1 758 536 085
Engagements envers les banques liés aux opérations de politique monétaire	1 038 000 000
Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens	9 511 580 177
Comptes étrangers en devises	107 906 906
Autres engagements en devises	3 681 890 000
Valeurs en cours de recouvrement	5 540 301
Ecart de conversion et de réévaluation	4 248 275 505
Créditeurs divers	176 227 879
Comptes d'ordre et à régulariser	2 143 193 669
Capital	6 000 000
Réserves	1 562 381 874
Autres capitaux propres	145 395
	50 434 207 746

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 25 octobre 2024"